

[7] 국유재산 대부요율 적용 및 용도 기재 부적정

- 「국유재산법」 제32조(사용료) 및 「국유재산법 시행령」 제29조(사용료율과 사용료 산출방법)에 따르면 연간 사용료는 해당 재산가액에 1천분의 50 이상의 요율을 곱한 금액으로 하되
 - 경작용, 주거용 등 특정 사용목적에 해당하는 경우에는 재산가액에 해당 요율을 곱하도록 되어 있으므로 대부계약 체결시 국유재산의 사용 목적을 대부계약서에 정확히 확인하고 해당 대부 요율을 적용하여야 하며
 - 국유재산의 특정 사용목적은 해당 국유재산의 실질적인 사용 현황을 고려하여 판단하도록 되어 있음⁸⁾
- 그런데, 감사대상 기간 중 강원지역본부에서 체결한 24,394건의 대부계약에 대한 대부요율 적용의 적정 여부를 점검한 결과
 - 2018. 2. 15. OO시로부터 인수한 ‘강원도 OO시 OO동 XXX-XX’(답, 73㎡) 외 2개 필지 소재 국유재산은 사용 목적을 ‘조경수 식재’로 대부계약하였으므로 대부요율은 경작용, 주거용 등 특정 사용목적에 해당하지 않아 1천분의 50을 적용하여야 함에도
 - 대부요율을 1천분의 25으로 잘못 적용하여 대부계약을 체결함으로써 2018년 연간 대부료를 정당 대부료인 492천 원 보다 246천 원 적은 246천 원으로 산출하는 등

8) 기획재정부 질의회신(국유재산과-87, 2004.1.13.)

- [표 6]과 같이 총 5건의 국유재산에 대하여 대부계약 체결 시 사용목적에 해당하는 요율을 잘못 적용하여 대부료 차액 합계 기준 1,782천 원을 적게 받거나 123천 원을 많이 받은 것으로 확인됨

[표 6] 대부료 산출 오류 현황

(단위 : %, 천 원)

순번	물건 소재지	계약자	정당 대부 요율	적용 대부 요율	대부료 산출 오류 금액 (감액 : 1,782 증액 : 123)									
					차액 합계	2019년			2018년			2017년		
						정당 금액	계약 금액	차액	정당 금액	계약 금액	차액	정당 금액	계약 금액	차액
합 계 (5건)					1,782			814			615			353
					△123	1,826	1,022		△10	961	371		△57	449
1	“기재 생략”		5	25	492	492	246	246	492	246	246	-		
2			2/5	2	568	1,324	756	568	-			-		
3			2	1	722	-			412	43	369	394	41	353
4			1	2	△29	10	20	△ 10	10	19	△9	9	19	△10
5			1	2	△94	-			47	95	△48	46	92	△46

* 국유재산 대부료 시정금액은 민법상 대부료 채권 시효기간 3년을 고려하여 산출하였음

- 한편, 2012. 12. 14. 〇〇시로부터 인수한 '강원도 〇〇시 〇〇읍 〇〇리 XX-X'(대, 231㎡) 소재 국유재산의 실제 사용목적은 '주택부지'이고, 부과한 대부료의 대부요율도 '주택부지'에 해당하는 1천분의 20을 적용하였음에도

- 대부계약 체결 시 대부계약서에는 사용목적을 '경작용'으로 잘못 기재하여 관리하고 있는 등
- [별표 4]와 같이 총 33건의 국유재산 대부계약에 대해 대부료 산출 시 사용목적에 맞게 대부요율을 적용하고도 대부계약서에는 '사용목적'을 실제와 다르게 잘못 기재하여 계약한 사실이 있음

【조치할 사항】

- ◇ 강원지역본부장은 국유재산 대부 시 대부료를 잘못 산출하여 부과 징수한 총 5건(1,905천 원)에 대하여 1,782천 원은 추가 징수하고 123천 원은 환급 조치하고 관련자 팀장 000 등 2명에 대하여 주의를 촉구하며
- 대부계약서 상 사용목적을 잘못 기재한 33건의 국유재산 대부계약에 대하여 실제에 부합하게 사용목적을 정정하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무 교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

< 관련자 >

소 속	직 위	직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근무지
강원 지역본부	지부장	3급	000	국유재산관리업무	'19. 2. 1.~현재	강원 지역본부
"	주 임	6급	000	"	'18. 7. 4.~현재	"

* 관련 업무 부적정 사례가 2건([표 11] 순번 1, 3, 4) 이상인 담당자 및 팀장을 주의 대상으로 함

[별 표 4]

대부계약 체결시 대부목적 오기 현황

(단위 : %)

구분	대부계약서 사용 목적	실태조사서 사용 현황	대부 요율	대상 국유재산	피대부자	계약일자
1	경작용	주택부지	2	“기재 생략”		2019.01.01.
2	경작용	주택부지	2			2015.01.01.
3	주택부지	경작용	1			2019.01.01.
4	주거부지	경작용	1			2016.01.01.
5	경작용	주택부지	2			2018.01.01.
6	경작용	주택부지	2			2015.11.03.
7	주택부지	경작용	1			2017.05.31.
8	경작용	주택부지	2			2015.12.18.
9	경작용	주택부지	2			2015.11.16.
10	경작용	주택부지	2			2016.01.01.
11	경작용	주택부지	2			2015.01.01.
12	경작용	주택부지	2			2015.10.28.
13	경작용	주택부지	2			2015.10.28.
14	경작용	주택부지	2			2016.09.27.
15	경작용	주택부지	2			2016.03.28.
16	주택부지	경작용	1			2015.01.01.
17	경작용	주택부지	2			2014.11.18.
18	주택부지	경작용	1			2015.01.01.
19	경작용	주택부지	2			2015.01.01.
20	주택부지	경작용	1			2015.01.01.
21	경작용	주택부지	2			2015.01.01.
22	경작용	주택부지	2			2015.01.01.
23	경작용	주택부지	2			2017.03.28.
24	경작용	주택부지	2			2015.01.01.
25	경작용	주택부지	2			2015.01.01.
26	경작용	주택부지	2			2016.01.01.
27	경작용	주택부지	2			2016.01.01.
28	경작용	주택부지	2			2018.01.01.
29	경작용	주택부지	2			2013.05.28.
30	경작용	주택부지	2			2018.01.01.
31	경작용	주택부지	2			2015.08.31.
32	경작용	주택부지	2			2017.01.01.
33	경작용	주택부지	2			2016.07.22.